

מסורת הש"ס

א) [לעיל כח: וש"נ], ב) פסחים לו. טיר ד. קדושין עו: [כריתות גג.], ג) [לעיל כב:], ד) [לעיל כב:], ה) וזבחת כז"ל, ו) [ועיי' תוספות פסחים לו. ד"ה האוכל ומוס' ביצה כה. ד"ה בחוקת ומוס' חולין לו. ד"ה השתא ועוד שם קכ. ד"ה מהי, ז) לשון אכילה אפי' במסכת ה' שלא לאסל עפר ואכל כז"ל,

	
הגהות הב"ח	
(א) תוס' ד"ה שלא כדרכא וכו' דעלמא גרסי משכחת: (ב) בא"ד וא"ת וכיון דנבילה סרוחה הויא:	

	
גליון הש"ס	
תוס' ד"ה איא וכו' בתנאים השוויקיים. כלשונא דקרא כתאנים השוערים אשר לא תאכלנה מרוע (ירמיה טט):	

	
מוסף רש"י	
כל שהוא למכות. לאכילה כל שהוא עובר בלאו (מש"ע יח). ככל האיסורין. למות כהנראה (עיי' בא.). ולא אמרו בכזית. הלכה למשה מסיני. אלא לקרבן. לענין קרבן דשגגת כרת (שם). האוכל נבילה ביום הכפורים פטור. מכרת (קדושין עו): איז הכפורים (כריתות כג). שוגג פטור מתטאת. דלון איסור יום הכפורים חל על איסור נבילה. ואם זו דיוט נתנבלה אפילו הכי היתה אסורה קודם יום הכפורים משום אבר מן החי (נפחים לו. ובש"י קדושין שם ובכריתות שם) דלא אמרינן מינו דלמי יום הכפורים ואיתוסף איסורא לגבי שאר מילי, אתוסף גמי לגבי נבילה, ור"ש לטעמיה דאמר בתקפת כריתות (גכ.). דאפילו איסור חמור לא אתי וחילי על איסור קל (נויר ד.). הרי אשתו אסורה לו. שהרי אכל אולכין (ע"פ בבב.).	

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

בְּאִיסוּר הַבָּא מֵאֲלִיו. כגון האוכל נבילה ביום הכפורים דפליגי רבנן ורבי שמעון דמחייבי ליה רבנן חטאת משום יוה"כ ואע"ג דהויא נבילה מקמי יום הכפורים ואין איסור חל על איסור הכא חילל דיום הכפורים איסור כולל הוא דקודם צין השמשות היה

באיסור הבא מאליו באיסור הבא על ידי עצמו לא אמרינן בשלמא לריש לקיש משום הכי קא פטר רבי שמעון דתניא רבי שמעון אומר כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לקרבן אלא לרבי יוחנן מאי טעמא דרבי שמעון דפטור מידי הוא טעמא אלא משום איסור כולל רבי שמעון לטעמיה דלית ליה איסור כולל א דתניא רבי שמעון אומר האוכל נבילה ביוה"כ פטור בשלמא לריש לקיש משכחת לה בלאו והן אלא לר' יוחנן בשלמא לאו משכחת לה אלא הן היכי משכחת לה אלא כדרבא דאמר רבא א שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור אמר רב מרי אף אנן גמי תנינא א קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים הרי אשתו אסורה לו הכי השתא התם כיון דמועיקרא אכל והדר אשתבע ליה חשובי

אין קרבן שבועה בא אלא א"כ אתה מוצא בה בלאו והן דכתיב ויִקְרָא ה' להרע או להטיב דמשמע דבר וחילופו והאי מפרש שלא אוכל חצי שיעור נבילה משכחת לה גמי בשבועה שאוכל חצי שיעור נבילה בלאו נשבע לבטל את המנזה הוא: **אלא** לר' יוחנן. דמוקי לה בשיעור שלם ומשום כולל ועל כרחק במפרש נבילות אוקיימאה משום קושיא קמייתא דרישא וסיפא: **בשלמא**. שבועה שלא אוכל משכחת דחיללא אע"פ שמושבצ עוומד משום כולל: **אלא** הן. בשבועה שאוכל נבילות ושמוטות מי משכחת לה דמיחול אנבילות ולבטל שבועת הר סיני: ה"ג **אלא כדרבא** ולא גרס משכחת לה כדרבא. והכי פירושה לא תשני לעיל קושיא דרישא וסיפא כאן בסתם כאן במפרש אלא כולה בסתם ואוכלין שאינן ראין לאכילה דקמני רישא פטור כדרבא מיפרשא כגון עפר שאין ראוי לאכילה אבל נבילות ראויות לאכילה הן ואריה הוא דרביע עלייהו ותו לא קשיא מידי לר' יוחנן דמשכחת לה בלאו והן אף בשיעור שלם דהא לא אוכל סתמא קאמר אם אכל נבילה חייב שהרי כלל בסתמו דברים המותרים והאסורים ומיתסרי אסורים על ידי כולל והן משכחת לה דהא אוכל סתם קאמר ומקיים שבועתו בדברים המותרים ואם לא אכל חייב: **אף** **אנן** **גמי** **סנינא**. בדנבילות ראויות לאכילה חשיב להו: **הרי** **אשמו** **אסורה**. אלמא אכילה היא:

תשובי

סיפא שבועה שלא אוכל מזה צילי פסח פטור אמאי נקט בלא פסח פטור וי"ל דה"ג צעי למימר ולא חש למיתני אלא שהזכיר לילי פסח ור"י מפרש דודאי שז ואל תעשה כדאיירי הכא לא חיללא דקאמר שבועה שאוכל ולא אכל אבל התם בנשבע שלא לאכול ואכל דהוי בקום עשה ודאי חיילא: **אִלָּא** **כדרבא** בוי'. פי' בקוגני' דסוגיא דעלמא א גרסינן משכחת לה כדרבא ומפרש לה בנבילה המסכחת והקשה חדא דמסכחת לא מיקריא נבילה ואר"ת דלון זו קשיא דשפיר מיקרי נבילה מדאינטריך קרא למעוטי לר"ש בציילא ע"י (דף סח. ושם) דדריש הראויה לגר קרויה נבילה ור"מ מוקי לה בסרוחה מעיקרא ועוד הקשה בקוגני' דמאי צעי לאתויי דרבא הכא ה"ל למימר משכחת לה בנבילה מסכחת והא גמי יש ליישב דה"פ כדרבא דשייך ל' לשון אכילה אפי' במסכחת מדקאמר שלא אוכל סתם ואכל עפר פטור הא שלא אוכל עפר ואכל חייב אלמא שייך לשון אכילה אפי' צעפר וכ"ש בנבילה מסכחת וטפי ה"ל לאיתויי צעיא דרבא שבועה שלא אוכל עפר בכמה דמפורש טפי אלא אלא רישא דמילתא נקט והא דקאמר אף אנן גמי תנינא מייית ראיא דשייך לשון אכילה גבי נבילה סרוחה דכמה שקאים ורמשים איכא דלא חזו לאכילה טפי מנבילה סרוחה והשתא מיתוקמא שפיר מתני' סיפא במפרש כדאוקיימנא ומשכחת לה שפיר בלאו והן וא"ת וכיון דנבילה א סורחת הויא בכלל נבילה בלא כולל דברים המותרים אתי שפיר כיון דאמר שבועה שלא אוכל נבילה מגו דחיילא אסרוחה חיילא גמי אשאינה סרוחה וי"ל דלא משמע סרוחה בכלל נבילה אלא כשכולל עמהן דברים המותרים דגלי אדעתיה שרצה לאסור עצמו בדבר המותר אבל קשה לר"י דמאי מייית רב מרי אף אנן גמי תנינא אדרבא תקשי ליה מינה דהא אוקמה מתני' במפרש שלא אוכל נבילה דאו ודאי הויא לשון אכילה וכן גמי תקשה לרבא דפטור בנשבע סתם ואכל עפר דלא הוי בכלל לשון אכילה וז"ל כדמשני הש"ס דשאני התם דאחשביה מעיקרא ולגבי הא דהוי סתם כמפרש הוה ידע מעיקרא דלהני טעמא דאחשבה אבל אי אפי' כי מפרש לא מהני במידי בלאו דבר אכילה לא ס"ד דליתיהני הא דאחשביה שיחשז כמו דר אכילה ומסיק כיון דאחשביה חשיב דבר אכילה כיון דאכל מעיקרא והדר אשתבע וע"ק לר"י מדתניא בתוספתא דשבועות שבועה שאוכל ואכל אולכין אסורין כגון פיגול נותר וטמא פטור ור"ש מחייב והיינו צע"כ בשאינם סרוחים מדמחייב ר"ש לפי שלא חלה שבועה עליהו ע"י כולל אלמא אפי' באין סרוחה חלה שבועה לרבנן ע"י כולל ולפ"ה גמי דפירש דמשכחת הן בדברים המותרים קשיא דלפ"י באסורין גמי משכחת לה כשאומר סתם שאוכל ואינו מזכיר האיסור כדמשמע התם וגראה לר"י דבקוגני' לא פירש אלא משום ר"ש דלדידיה לא חיילא שבועה אדברים האסורין אפי' ע"י כולל ומתוספתא שהבאתי יש ראיא לריבז"א דלפ"י בלא קום עשה חייל על ידי כולל בשאין מזכיר האיסור וא"ת לפ"ה אמאי אינטריך למימר לקמן בסמוך שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים בחזר ואמר שבועה שלא אוכל סתמא סגי וי"ל דלון הכי גמי דלאו דוקא נקט תאנים וענבים אלא כלומר שאמר שלא אוכל סתם וכן נ"ל דאי דוקא נקט תאנים וענבים היכי חיילא שבועה הא ליתא בהן וליכא למימר דלמלקות איירי דלא צעין לאו והן דלקמן בס"פ (דף טט). משמע דלקרבן איירי גבי ואכל תאנים והפריש קרבן ומיהו י"ל דמשכחת הן ב בתאנים השוערים אבל בלא כולל לא הוי תאנים השוערים בכלל תאנים אלא הטובות לאכול:

שבועות פרק שלישי שבועות כד.

בְּאִיסוּר הַבָּא מֵעֲצָמו **אָא** **אמר**. וא"ת והא גמי איתא בזהדי במשנה דמייתי לקמן יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם אחד וקחשיב מוקדשין אע"ג דאיסור הבא מעצמו הוא וכן האוכל גיד הנשה של עולה בס"פ גיד הנשה (חולין דף קא). יש לומר דהכא באיסור הבא מעצמו על עצמו קאמר דלא אמרינן אבל מוקדשין שאסורין על כל העולם אמרי' ומ"מ פריך לקמן שפיר והרי הקדש דאיסור הבא מעצמו דכיון דלא איירי תנא באיסור הבא מעצמו לא ה"ל למינקט הקדש אע"ג דאסור על כל העולם: **האובל** נביאה ביום הכפורים פטור. מתוך פ"ה משמע

דאיירי אפי' בנתנבלה ציוה"כ וקשיא דלמ"ד ס"פ גיד הנשה (שם דף קג). צממה צמיה לאו לאצרים עומדת חל איסור יוה"כ מחיים ואפי' למ"ד לאצרים עומדת כי מתה פקע איסור אבר מן החי וחלו איסור נבילה ואיסור יוה"כ צבת אחת ור"ש מודה באיסור בת אחת ומיהו יש לומר דאיסור יוה"כ לא חייל לא מחיים ולא לאחר מיתה משום דלית ציה איסור עשה אשניה זבוחה דכתיב (דברים יב) וזבחת ואכלת מה

שאתה זובח אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח לא ולירבז"א אין גראה פירוש זה דא"כ למ"ד לאו לאצרים עומדת היכי מצי חייל איסור אבר על עשה דשאינו זבוח ובס"פ גיד הנשה (שם) דאמר כגון שנטרפה עם יציאת רובה דאיסור אבר ואיסור חלב ואיסור טריפה בזהי הדדי קאתו והיכי חיילי כולם על איסור דשאינו זבוח דלפ"י צמעי האם קיימא באיסור זה ומהאי טעמא תקשי גמי למ"ד לאצרים עומדת איסור אבר מן החי היכי משכחת לה דלא קיימא לאצרים צמעי האם וא"כ היכי חייל על איסור שאינו זבוח אלא ודאי וזבחת לא אתא לאסור דבלאו הכי אסורה וקיימא מחיים באיסור אבר מן החי ולאחר מיתה באיסור נבילה אלא בא להמיר את האסור ופירש כך דבשחיטה שריא ולא בנחירה אלא כדקיימא קיימא כמו (בסרוה דף עו.) א תזבח ולא גיזה דלית ציה עשה אלא קאי באיסור לאו הראשון וצנתנבלה מערב יוה"כ דוקא איירי: **אִלָּא** הן היכי משכחת דה. דלפי' ע"י כולל גמי לא אמרי' דמיחול השבועה לבטל המנזה וקשה לריבז"א דמי צירושלמי שבועה שלא אוכל מזה ואכל מזה צילי פסח חייב אלמא דבאיסור כולל חיילא שבועה לבטל את המנזה ומירך דהכא דוקא לא חיילא שבועה משום שהזכיר נבילה ונשבע עליה לאוכלה אבל התם דלא מדכר פסח חיילא עליה שבועה ולפי זה משכחת הן אפי' בדברים האסורים כשאומר סתם שאוכל וקשיא לפי' דקתני התם

כולל בכולל גמי שאר לילות עם לילי פסח כיון שהזכיר גמי לילי פסח פטור וי"ל דה"ג צעי למימר ולא חש למיתני אלא שהזכיר לילי פסח ור"י מפרש דודאי שז ואל תעשה כדאיירי הכא לא חיללא דקאמר שבועה שאוכל ולא אכל אבל התם בנשבע שלא לאכול ואכל דהוי בקום עשה ודאי חיילא: **אִלָּא** **כדרבא** בוי'. פי' בקוגני' דסוגיא דעלמא א גרסינן משכחת לה כדרבא ומפרש לה בנבילה המסכחת והקשה חדא דמסכחת לא מיקריא נבילה ואר"ת דלון זו קשיא דשפיר מיקרי נבילה מדאינטריך קרא למעוטי לר"ש בציילא ע"י (דף סח. ושם) דדריש הראויה לגר קרויה נבילה ור"מ מוקי לה בסרוחה מעיקרא ועוד הקשה בקוגני' דמאי צעי לאתויי דרבא הכא ה"ל למימר משכחת לה בנבילה מסכחת והא גמי יש ליישב דה"פ כדרבא דשייך ל' לשון אכילה אפי' במסכחת מדקאמר שלא אוכל סתם ואכל עפר פטור הא שלא אוכל עפר ואכל חייב אלמא שייך לשון אכילה אפי' צעפר וכ"ש בנבילה מסכחת וטפי ה"ל לאיתויי צעיא דרבא שבועה שלא אוכל עפר בכמה דמפורש טפי אלא אלא רישא דמילתא נקט והא דקאמר אף אנן גמי תנינא מייית ראיא דשייך לשון אכילה גבי נבילה סרוחה דכמה שקאים ורמשים איכא דלא חזו לאכילה טפי מנבילה סרוחה והשתא מיתוקמא שפיר מתני' סיפא במפרש כדאוקיימנא ומשכחת לה שפיר בלאו והן וא"ת וכיון דנבילה א סורחת הויא בכלל נבילה בלא כולל דברים המותרים אתי שפיר כיון דאמר שבועה שלא אוכל נבילה מגו דחיילא אסרוחה חיילא גמי אשאינה סרוחה וי"ל דלא משמע סרוחה בכלל נבילה אלא כשכולל עמהן דברים המותרים דגלי אדעתיה שרצה לאסור עצמו בדבר המותר אבל קשה לר"י דמאי מייית רב מרי אף אנן גמי תנינא אדרבא תקשי ליה מינה דהא אוקמה מתני' במפרש שלא אוכל נבילה דאו ודאי הויא לשון אכילה וכן גמי תקשה לרבא דפטור בנשבע סתם ואכל עפר דלא הוי בכלל לשון אכילה וז"ל כדמשני הש"ס דשאני התם דאחשביה מעיקרא ולגבי הא דהוי סתם כמפרש הוה ידע מעיקרא דלהני טעמא דאחשבה אבל אי אפי' כי מפרש לא מהני במידי בלאו דבר אכילה לא ס"ד דליתיהני הא דאחשביה שיחשז כמו דר אכילה ומסיק כיון דאחשביה חשיב דבר אכילה כיון דאכל מעיקרא והדר אשתבע וע"ק לר"י מדתניא בתוספתא דשבועות שבועה שאוכל ואכל אולכין אסורין כגון פיגול נותר וטמא פטור ור"ש מחייב והיינו צע"כ בשאינם סרוחים מדמחייב ר"ש לפי שלא חלה שבועה עליהו ע"י כולל אלמא אפי' באין סרוחה חלה שבועה לרבנן ע"י כולל ולפ"ה גמי דפירש דמשכחת הן בדברים המותרים קשיא דלפ"י באסורין גמי משכחת לה כשאומר סתם שאוכל ואינו מזכיר האיסור כדמשמע התם וגראה לר"י דבקוגני' לא פירש אלא משום ר"ש דלדידיה לא חיילא שבועה אדברים האסורין אפי' ע"י כולל ומתוספתא שהבאתי יש ראיא לריבז"א דלפ"י בלא קום עשה חייל על ידי כולל בשאין מזכיר האיסור וא"ת לפ"ה אמאי אינטריך למימר לקמן בסמוך שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים בחזר ואמר שבועה שלא אוכל סתמא סגי וי"ל דלון הכי גמי דלאו דוקא נקט תאנים וענבים אלא כלומר שאמר שלא אוכל סתם וכן נ"ל דאי דוקא נקט תאנים וענבים היכי חיילא שבועה הא ליתא בהן וליכא למימר דלמלקות איירי דלא צעין לאו והן דלקמן בס"פ (דף טט). משמע דלקרבן איירי גבי ואכל תאנים והפריש קרבן ומיהו י"ל דמשכחת הן ב בתאנים השוערים אבל בלא כולל לא הוי תאנים השוערים בכלל תאנים אלא הטובות לאכול:

ומהאן

והוה איסור הבא מאליו.

אבל איסור הבא מעצמו. פי' שנשבע וכלל דברים המותרין עם האסורין לא מחייבין ליה בכי האי גוונא. ודיוק גמי ריש לקיש דעיקרא דמתני' בפחות מכזית מרפטור בה ר' שמעון מקרבן כדתינא א"י שמעון אומר כל שהוא למכות לא אמרו כזית אלא לקרבן. ור' יוחנן דמוקים לה למתני' בכולל אמר לך ר' שמעון היינו טעמא דפטור דלית ליה איסור כולל כלל. דתינא ר' שמעון אומר האוכל נבלה ביום הכפורים פטור. פי' דלא אתי איסור יוה"כ חייל אאיסור נבלה. לשלמא לריש לקיש דמוקים לה למתניתין בפחות מכזית היינו דמשכחת לה בין אם ישבע שלא יאכל פחות מכזית נבלה ואכלה בין אם ישבע שיאכל פחות מכזית נבלה ולא אכל בשתייהן חייב. (ולא אמרינן דלאו שאין בו מעשה הוא.) דכיון דאינו מושבע מהר סיני בפחות מכזית שבועה חיילא עליה. אלא לר' יוחנן בשלמא לאו משכחת לה בלאו הן היכי משכחת לה ואמרינן כדרבא דאמר שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור. הכא כגון שנשבע שיאכל נבלה ועפר ולא אכל מגו דחיילא שבועה אעפר חיילא גמי אנבלה ח' פי'

א) עיי' בחידושי הרי"ן מע"ש כאן שהביא פי' רבינו בשם חד מרבוותא ומהם עלוי ע"ש וע"ע בחידושי הרשב"א כאן.

ומהאן